



**משרד המשפטים  
לשכת המפקח על רישום המקרקעין  
ירושלים**

**בפני כב' המפקח ש. הייזלר**

**תיק מס': 135/10+142/10**

**התובע:**

**אברהם פריד פריצי**

(הנתבע שכנגד)

רח' רבי עקיבא 20, ירושלים

- נ ג ד -

**הנתבעת:**

**נציגות הבית המשותף רח' רבי עקיבא 20, ירושלים**

(התובעת שכנגד)

ע"י ב"כ עו"ד מרדכי מלכה

## פ ס ק - ד י ן

התובע, מר אברהם פריד- פריצי (להלן: "פריד"), הגיש תביעה למתן צו עשה כנגד הנתבעת, המורה לה לבצע תיקונים דרושים ברכוש המשותף, ובכלל זה בקיר הצפוני של הבית המשותף וביסודותיו, בהתאם לחוות דעת מומחים שהגיש.

הנתבעת, נציגות הבית המשותף, הגישה תביעה שכנגד ל חייב את התובע לשלם לה סך של 34,454 ₪ בגין חלקו בהוצאות תיקון הרכוש המשותף, וכן ליתן כנגדו צו האוסר עליו להפריע לביצוע העבודות הדרושות ברכוש המשותף.

### **א. העובדות הנדרשות לעניין:**

1. המדובר בבית המצוי במקרקעין הידועים כגוש (ש) 30037 חלקה 23, ברחוב רבי עקיבא 20 בירושלים. בבית ארבע דירות והוא ראוי להירשם כבית משותף (להלן: "הבית המשותף").
2. בין בעלי הדירות בבית המשותף, שהינם בסך הכל ארבעה במספר, מתנהלים סכסוכים רבים, ומוגשות על ידם, חדשים לבקרים, תביעות רבות ומגוונות בפני הערכאות השונות. היטיב לתאר זאת כב' המפקח לוי בפסק דינו בתיק תביעה (מפקח – ירושלים) 39/05, **לאה הלנר נ'**



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

אברהם פריד פריצי ואח' : " ...פעורה תהום בין עמדות הצדדים בכל הנושאים האפשריים הקשורים בבית המשותף ... זו משימה כמעט בלתי אפשרית לגשר על הפערים ו /או על המחלוקות הקיימים בין הצדדים ... שוכנעתי כי לאור הסכסוכים והמחלוקות שבין הצדדים, הם לא יוכלו להגיע להסכמה בשום ענין ו/או נושא ...".

3. התביעה והתביעה שכנגד דנן, הינן חלק משרשרת התביעות ההדדיות.
4. התובע, מר אברהם פר-יד-פריצי, הינו בעל זכויות בדירה בבית המשותף. במסגרת הדיון דנן, לא היתה מחלוקת בין הצדדים כי חלקו היחסי של פריד בכל הנוגע לחובת השתתפותו בהוצאת החזקת הרכוש המשותף, הינו 12.5% [ר' עמוד 3 לפרוטוקול מיום 7.10.10].
5. הנתבעת הינה נציגות הבית המשותף (להלן: "הנציגות"). בעניין זה יוער, כי בעקבות פסק דין שניתן בעבר על ידי כב' המפקח על רישום המקרקעין בירושלים [כב' המפקח פ. לוי], מכהנים בנציגות בעלי הדירות בתורנות, כאשר בחלק מהתקופה בה התנהלה התביעה דנן, כיהן פריד בנציגות, בחלק מהתקופה הגב' ביהם, ונכון להיום גב' טמיר מכהנת כנציגות הבית המשותף.
6. בכתב התביעה שהגיש פריד כנגד הנציגות, הוא דרש כי יינתן כנגדה צו המורה לה לבצע תיקונים דרושים, לטענתו, ברכוש המשותף של הבית המשותף, ובכלל זה בקיר הצפוני של הבית המשותף וביסודותיו, בהתאם לחוות דעת מומחה מטעם "גלאור מהנדסים וי ועצים לליקויי בניה בע"מ" מיום 8.4.03 – נספח א' לכתב התביעה (להלן: "חו"ד גלאור").
7. הנציגות מצידה, הגישה תביעה כנגד פריד במסגרתה טענה, כי פריד חייב לשלם את חלקו היחסי בהשתתפות בהוצאות תיקון הרכוש המשותף, בסך של 35,454 ₪, בתוספת ריבית, הצמדה והוצאות משפט. כן דרשה הנציגות בתביעתה, ליתן כנגד פריד צו האוסר עליו להפריע לביצוע העבודות הדרושות ברכוש המשותף.
8. ביום 7.10.10 הסכים פריד לשלם את חלקו היחסי הנטען בהוצאות השיפוץ, ובעקבות זאת נקבע כי פריד ישלם לתובעת סך של 36,068 ₪ (כאשר מסכום זה יקוזז סך של 3,045 ₪ שהנציגות חבה לפריד בגין הליך אחר), והמחלוקת ביחס לחוב נוסף נטען בסך של 2,430 ₪, בגין חלקו היחסי של פריד בהוצאות שכ"ט עו"ד מלכה בהליך קודם, בגין הוצאות משפט, ובגין חלקו היחסי בתיקוני איטום דחופים שבוצעו על ידי דיירים אחרים, תתברר במסגרת התביעה שהגיש פריד. בעקבות זאת ניתן בו ביום תוקף של פסק דין חלקי בעניין זה.

**ב. טענות פריד:**

9. לטענת פריד, כל בקשתו היא שהנציגות תפעל לתיקון הליקויים ברכוש המשותף, שגורמים, בין היתר, לפגיעות קשות בדירתו. פריד מסתמך על חו"ד "גלאור" [נספח א' לכתב התביעה],



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

- ועל דו "ח שנערך על ידי "הדס ביקורת מבנים", הקובעים, לטענתו, כי יש ליקויים קונסטרוקטיביים קשים בחלק המבנה בו מצויה דירתו, ליקויים, הגורמים לשקיעת יסודות הבית והתמוטטות אלמנטים שונים ובכללם קשתות. פריד אף טוען כי הנציגות אינה רשאית לסטות מהוראות חוות הדעת אלו, לאור העובדה כי האסיפה הכללית אישרה פעולה על פיהן.
01. בנוסף, כך לטענת פריד, יש לפעול על פי חו"ד גלאור נוכח העובדה שהיא הוטמעה בפסק הדין בתיק 39/05 הנ"ל, וממילא קמה החובה לפעול על פיה ללא תנאי.
11. עוד מוסיף פריד, כי הנציגות לא הכחישה את חו"ד גלאור ואת חובתה לפעול על פיו, אלא גרסה כי ביצעה כל מה שמוטל עליה על פי חוות הדעת. לכן, כך טוען פריד, כל שנותר לדון בתביעה דנן הוא, האם בוצעו העבודות שנקבעו בחו"ד גלאור, אם לאו.
21. בעניין זה מפנה פריד לחוות הדעת שהוצגו במסגרת ההליך, מהן עולה, לטענתו, כי לא בוצעו העבודות הנדרשות בחו"ד גלאור. בתוך כך, מפנה פריד לעדותו של המהנדס בוריס סדצקי [להלן: "סדצקי"], אשר הגיש ביום 1.9.10 חו"ד נוספת מטעם גלאור [נספח ה' לתצהיר פריד], וקבע כי לא בוצעו התיקונים הדרושים על פי חו"ד גלאור [נספח א' לתביעה]. לטענת פריד, עדות זו של סדצקי לא נסתרה, ואף חוות הדעת שהובאה מטעם הנציגות לא הכחישה את תכנה של חו"ד סדצקי. בהקשר לכך הפנה פריד גם לעדות סדצקי, שקבע כי לא תוקנה הקשת, כי יש להזמין מהנדס קרקע לביצוע דרילי (קידוחי) גישוש, חיזוק הקיר המזרחי, חיזוק יסוד הקיר הפנימי, כריתת העץ הפוגע בסיס וד הקיר בפנינת המרפסת, תיקוני כוחלה והתקנת מערכת ניקוז.
31. אשר לחוות דעתו של מומחה הנציגות, המהנדס בנואליד [להלן: "בנואליד"], טוען פריד כי לא ניתן להתבסס עליה כלל. לטענתו, המהנדס בנואליד הועסק בתקופה הרלוונטית על ידי ה"ה ביהם באופן פרטי, ולכן הוא אינו אובייקטיבי ביחס לנושא. בנוסף, כך טוען פריד, חוות הדעת שגויה שכן היא לא התייחסה לחו"ד גלאור, ולא לליקויים בדירתו. בהקשר לכך מפנה פריד לכך שבחו"ד בנואליד אין תיאור של מצב דירתו, בעוד שיש פירוט רב לגבי דירת ביהם.
41. יתרה מכך, לטענת פריד, עדותו של בנואליד בדיון הוכיחה דווקא את עמדתו. לטענתו, בנואליד הודה בחקירתו כי לא בוצעו העבודות באזור הסמוך לדירתו, וכן הודה כי לא פיקח על העבודות כנדרש. בנוסף הודה בנואליד, כך לשיטת פריד, כי עבודות הפירוק והתיקון של הקיר הצפוני – מזרחי של הבית לא בוצעו כלל. כן הוכח לטענת פריד, כי המרפסת שפירוקה נדרש לצורך חיזוק היסודות, לא פורקה. עוד טוען פריד כי מסמך ה"הצהרה על הסרת סכנה" מטעם בנואליד הוכח כהצהרת כזב, שכן בנואליד הודה בחקירתו, כי קיר לשימור לא פורק. פריד מפנה גם לעדותו של בנואליד שהעיד כי לא ראה כלל את חו"ד גלאור. מוסיף פריד



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

וטוען, כי הוכח שאף אותן עבודות סמוך לדירתו, אשר המהנדס בנואליד קבע כי יש לבצען, לא בוצעו על ידי הנציגות.

51. פריד מפנה גם לחוות הדעת של המהנדס אדלר [להלן: "**אדלר**"], חוות הדעת סומנו 1,2,3 בתיק המוצגים], ולדבריו של אדלר בעדותו, מהם עולה כי לא בוצעו העבודות הדרושות על פי חו"ד גלאור. פריד מוסיף, כי בעוד הוא הציג חוות דעת מטעם גלאור, ומטעם המהנדס אדלר, הציגה הנציגות רק את חוות דעתו של בנואליד. כן טען פריד כי הוכח שבסופו של דבר בנואליד חזר בו מטענתו שבוצעו כל התיקונים הדרושים, ואף העיד כי הוא נשכר על ידי הנציגות רק כדי לטפל בהסרת סכנה לפי צו של עיריית ירושלים. פריד מפנה גם לכך שהנציגות נמנעה מלהביא לעדות את אלו שלטענתה ביצעו ופקחו על העבודות, ה"ה זקן ואזולאי.

61. פריד טוען, כי אין שחר לטענת הנציגות שלפיה לא בוצעו העבודות לאור מכתב רשות העתיקות, ומפנה בעניין זה למכתבה של רשות העתיקות מיום 5.9.10, בו הבהירה כי ניתן להמשיך בביצוע העבודות.

71. פריד מתרעם גם על כך שהנציגות קבעה כי אין צורך בהגעתו של בנואליד לאסיפה על מנת להסביר מה בכוונתו לבצע בבית המשותף. לטענתו, התנהלות זו של הנציגות מלמדת על כי נרמסו זכויותיו הבסיסיות.

81. עוד מבקש פריד לציין, כי כבר מראשית ההליך הוא הסכים כי ימונה מומחה בלתי תלוי, אשר ייבחן את טענות הצדדים ביחס למילוי הוראות חו"ד גלאור, והודיע כי יקבל על עצמו כל קביעה של המומחה הנ"ל. לטענתו, סירוב הנציגות למתווה זה גרם לסרבול ההליך שלא לצורך, ולהשתתפות הוצאות לחינם על בעלי הדירות, ועליו בפרט. מוסיף וטוען פריד כי הוא לא אמור לשאת בתשלום כלשהו בגין עבודות בנואליד, לאור הממצאים החמורים, לטענתו, העולים מהעובדות שפורטו לעיל. לשיטתו, מאחר שהתברר כי מדובר במומחה "מטעם", שאף העניק הצהרה כוזבת לרשויות, אין הוא אמור לשלם לו דבר.

91. בכל הנוגע לתביעה שכנגד, נטען על ידי פריד, כי הוא אינו חייב עוד דבר לנציגות. לטענתו הוא שילם את חלקו עבור השיפוץ הנדרש, ואת הסכום הנוסף הנטען אין הוא חייב לשלם כלל. בכל הנוגע להוצאות הנטענות בגין עבודות איטומים שבוצעו על ידי בעלי דירות בעבר, מפנה פריד לפסק הדין שניתן בע"א 179/94 **ברטה רוס נ' נציגות הבית המשותף** (פורסם באתר נבו, להלן – "**פסק דין רוס**"), ומבקש ללמוד ממנו כי מדובר בעבודות פרטיות שאינן ליתן בגינת החזר מקופת הנציגות. עוד טוען פריד כי התגלו אי סדרים חמורים במסמכי הנציגות ולא ניתן להסתמך עליהם. אשר לדרישת הנציגות להשתתפותו בהוצאות שכ"ט עו"ד מלכה, טוען



## משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

פריד כי מדובר בהליך מופרך שהוגש כנגדו בעבר , ואין מקום שהנציגות תדרוש ממנו להשתתף בהוצאות שכר טרחתו של מייצגה.

02. לאור כל האמור, מבקש פריד כי יינתן צו המורה לנציגות לתקן את כל הדרוש תיקון על פי חו"ד גלאור, לדחות את התביעה בגין הסכום הנוסף הנתבע ממנו , ולחייב את הנציגות בהוצאות, המביאות בחשבון את כל ההליכים שהוא נאלץ לנהל עקב התנהלות הנציגות . התובע דרש גם , כי מי שכינהו בנציגות בתק ופה הרלוונטית , הגברות ביהם, תחוייבנה בהוצאות אישיות.

### ג. טענות הנציגות:

12. טענתה העיקרית של הנציגות היא, כי לא חלה עליה החובה לבצע תיקונים לפי הקבוע בחו"ד גלאור, אלא מחובתה לבצע תיקונים שנדרשים בבית המשותף , בהתאם לשיקול דעתה . הנציגות סבורה , כי פסק הדין בתיק 39/05 (לעיל) קבע, כי הנציגות החיצונית שמונתה מוסמכת לבצע את התיקונים הדרושים לפי חו"ד גלאור, אך לא הטיל עליה חובה לעשות כן . לטענת הנתבעת, החובה שהוטלה על הנציגות היא למנות מהנדס מומחה , בהתאם לשיקול דעתה, ולפעול לתיקון הבית המשותף בהתאם לחוות דעתו , ועל פי סדר קדימויות שייקבע על ידי הנציגות החיצונית.

22. מכל מקום , כך לטענת הנציגות , בין לבין , התקבלה החלטה נוספת של כב' המפקח לוי , שקבעה כי הנציגות תמונה מקרב בעלי הזכויות בדירות בתורנות , וממילא אין הנציגות מחויבת עוד דווקא לחו"ד גלאור.

32. כך או כך , מסבירה הנציגות , בפועל, בוצע כל הנדרש על פי חו"ד גלאור. לטענת הנציגות , בעקבות פסק הדין בתיק 39/05 , שקבע כי יש למנות מהנדס שיעץ בנוגע לביצוע העבודות הדרושות, מינתה הנציגות דאז (ביהם), את המהנדס בנואליד, כדי לייעץ לנציגות מהן הפעולות הדרושות לחיזוק ותיקון הבית . המהנדס בנואליד בחן את הביט המשותף , הכין תכניות וערך כתב כמויות עבור התיקונים הנדרשים . בהמשך, כך לטענת הנציגות , נחתם הסכם עם זקן לביצוע העבודות הדרושות לחיזוק הבית המשותף , בעלות כוללת של 236,930 ₪.

42. הנציגות מציינת, כי העובדה שלפיה התכניות שערך המהנדס בנואליד אושרו על ידי המחלקה למבנים מסוכנים בעריית ירושלים , מוכיחה כי תכניותיו של המהנדס בנואליד נתנו מענה לבעיה. כן מפנה הנתבעת לעדותו של בנואליד, אשר העיד, לטענתה, כי הבית המשותף, ובכלל



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

זה הקיר הצפוני, חוזק עד היסוד. בנוסף הפנתה הנתבעת לעדות בנואליד שקבע כי כל שנותר לביצוע מחו"ד גלאור הם תיקונים פנימיים בדירת פריד.

52. הנתבעת מפנה גם לעדו יות המהנדסים מטעם התובע, וסבורה כי הן מחזקות דווקא את גרסתה. בתוך כך מפנה הנתבעת לעדותו של המהנדס סדצקי בעמוד 3 שורות 23-28 לפרוטוקול, ממנה עולה, לטענתה, כי הנציגות פעלה על פי הוראותיו. אשר לעדותו של המהנדס אדלר, נטען על ידי הנתבעת, כי הוא הבהיר שלא בדק בעצמו האם בוצעו העבודות הנטענות אם לאו, וממילא אין כל משמעות לדבריו. מנגד, כך לטענת הנתבעת, היא מצידה הביאה עדים שתמכו בטענותיה כי העבודות בוצעו.

62. יתרה מכך, כך לטענת הנציגות, אף המהנדס אדלר הודה במסגרת עדותו כי החיזוקים בוצעו כנדרש, ומפנה לדבריו, שלפיהם אם הדבר לוה על ידי מהנדס שאישר את העבודה, יש בכך כדי להעיד על כי העבודה בוצעה כראוי. הנציגות מפנה גם לדבריו של המהנדס אדלר בעמוד 3 לפרוטוקול בנוגע לאחוז הסיכון בבית המשותף, ולדבריו כי לא נמצאו עוד סד קים בדירת פריד. הנציגות אף טוענת כי ככל שיש לתובע טענות בנוג ע לשקיעת רצפת דירתו, הרי שהאשמה רובצת לפתחו, משום שבניגוד לכל יתר בעלי הדירות הוא בחר שלא לצקת בטון תחת רצפתו.

72. הנציגות תומכת יתדותיה גם בעדותה של הגב' ביהם, שהעידה כי העבודות הדרושות לפי חו"ד גלאור בוצעו, כאשר המהנדס האחראי היה בנואליד, המפקח היה אלון אזולאי, והקבלן המבצע היה צבי זקן.

82. הנציגות מוסיפה כי ההחלטה בדבר מינוי בנואליד אף אושררה על ידי האסיפה הכללית של הבית המשותף ביום 3.3.10, ובמקביל אישרה האסיפה את הצעתו של בנואליד לתיקון הבית. הנציגות טוענת כי ההחלטה אושררה ברוב של שלושה מתוך ארבעה בעלי דירות, והפנתה גם לכך שפריד הודה שלא היה פגם בקבלת ההחלטה.

92. הנציגות מוסיפה, כי אף ההחלטה בדבר זהותו של הקבלן אשר יבצע את העבודות הדרושות על פי תכניותיו של בנואליד, ובדבר זהותו של המפקח אשר יפקח על העבודות, התקבלו כדת וכדין. לטענתה, היא אפשרה לכל בעל דירה להגיש הצעה מטעמו לבחירת הקבלן המבצע, ואף הביאה הדבר להכרעת האסיפה הכללית. לטענתה, האסיפה הכללית קבעה, ברוב של שלושה מול אחד (התובע), כי מר צבי זקן יבצע את העבודות, וזאת לאחר שהתברר כי הוא הגיש את ההצעה הנמוכה ביותר. כן קבעה האסיפה הכללית (באותו הרוב) כי מר אלון אזולאי יפקח על העבודות.



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

03. לאור כל זאת טו ענת הנציגות, כי הוכח שהעבודות הד רושות בוצעו, בהתאם לחוות הדעת, ולאחר שהתקיימו כל ההליכים הדרושים לאישור ביצוען, וממילא יש לדחות מכל וכל את טענות התובע.

13. אשר לתביעה שכנגד - בכל הנוגע לדרישת הנציגות מהתובע להשתתף בעלות האיטום והתיקון ששילמו בעלי דירות באופן עצמאי, נטען על ידי הנציגות, כי הוכח שבאסיפה הכללית שהתקיימה ביום 3.3.10 הוחלט ברוב של שלושה מתוך ארבעה בעלי דירות, להשיב כספים לבעלי דירות שתיקנו רכוש משותף על חשבונם, וזאת לאחר שי ציגו אסמכתאות על כך. החלטה זו, כך לשיטת הנתבעת, מחייבת את פריד. באשר ליתר התשלומים הנטענים, נטען על ידי הנציגות, כי מדובר בתשלומים שפריד חייב לשלם מעצם היותו בעל זכות בדירה בבית המשותף, ובהתאם לפסקי הדין שניתנו כנגדו.

23. הנציגות מוסיפה כי פריד גרר אותה להליך מיותר ומסורבל, בפרט בכל הנוגע לתשלום חלקו בשיפוצים הדרושים לחיזוק הבית המשותף, ויש לחייבו בהוצאות בגין התנהלותו זו.

**ד. דיון והכרעה:**

33. לית מאן דפליג, על כי האחריות לביצוע עבודות לחיזוק הבית המשותף וכן לשמירת הרכוש המשותף של הבית המשותף, מוטלת על הנציגות, ועל כן, כל בעל דירה רשאי לדרוש מהנציגות לתקן את כל הדרוש תיקון ברכוש המשותף. חובה זו מעוגנת בסעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, הקובע כי: "בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו או בערכה".

43. אין גם ספק, כי בעבר היו בבית המשותף ליקויים לא מבוטלים, ובכלל זה ליקויי קונסטרוקציה, שחלקם אף הביא לכך שהבית הוכרז כמבנה מסוכן [ר' נספח ג' לתצהיר ביהם]. ליקויים אלו באו לידי ביטוי גם בחוו"ד גלאור משנת 2003 [נספח א' לתביעה] אשר עוגנה בפסק דינו של כב' המפקח לוי בתיק תביעה (מפקח-ירושלים) 39/05 **לאה הלנר נ' אברהם פריד – פריצי ואח'**, שם נקבע כדלקמן:

"סמכויותיה של הנציגות הממונה הנ"ל יהיו כדלקמן: ניהול כל ענייני הרכוש המשותף של הבית בהתאם לאמור בהוראות חוק המקרקעין בכלל, וביצוע העבודות ו/או התיקונים ברכוש המשותף של הבית, בהתאם לחוות הדעת ההנדסיות של גלאור מהנדסים ויועצים לליקויי בניה בע"מ (נספחים א'-ב') לכתב התביעה) ובהתאם לרשימות שהגישו בעלי הדין במיוחד. למען הסר ספק, סדר העדיפויות ו/או הקדימויות של העבודות והתיקונים הנדרשים ייקבעו ע"י הנציגות הממונה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולאחר קבלת יעוץ של מהנדס



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

**מומחה...למען הסר ספק, מוטלת החובה על כל אחד מבעלי הדין הנ"ל לשלם את חלקו בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודות והתיקונים ברכוש המשותף של הבית, בהתאם לחלקו היחסי ברכוש המשותף. לנציגות הממונה תהיה הסמכות להגיש תביעה נגד כל בעל דירה שלא ישלם את חלקו בביצוע העבודות ו/או התיקונים עליהם יוחלט ע"י הנציגות, כאמור לעיל."**

53. למקרא דברים אלו, ועל רקע האמור לעיל, נקל להבין, כי חרף שלל הטענות של הצדדים, העדויות הארוכות שנשמעו, הבקשות השונות שהוגשו, וחוות הדעת שהונחו בפני במסגרת ההליך, התביעה העיקרית דן עוסקת בשאלה עובדתית אחת, פשוטה עד מאוד, והיא – האם בוצעו על ידי הנציגות התיקונים הדרושים לחיזוק הבית המשותף, לשימור תשתיותיו, ולשמירת תקינותו של הרכוש המשותף, אם לא. ככל שעדיין קיימים ליקויים ברכוש המשותף של הבית המשותף, בין אם מדובר בליקוי קונסטרוקציה, איטום, או כל פגם אחר במצבו של הרכוש המשותף, הרי שמוטלת על הנציגות החובה לתקן. לעומת זאת, אם אכן תיקנה הנציגות את כל הטעון תיקון, כי אז דינה של התביעה העיקרית להידחות.

63. בפניי הונחו שתי חוות דעת של המהנדס סדצקי ("גלאור"), שלוש חוות דעת מטעם המהנדס מרדכי אדלר, וכן חוות דעתו של המהנדס בנואליד. מומחים אלו אף נחקרו בפניי על חוות דעתם. דא עקא, שחוות הדעת, לא רק שלא הצליחו לשפוך אור על המצב העובדתי, אלא הביאו למסקנה כי בבית המשותף דן רב הנסתר על הנגלה.

73. ראשון המומחים שהעיד בפניי הוא המהנדס סדצקי. המהנדס סדצקי הגיש, כאמור, שתי חוות דעת [נספח א' לתביעה, ונספח ה' לתצהיר פריד]: הראשונה, משנת 2003 - הלא היא "חו"ד גלאור", והשנייה מיום 1.9.10 - ניתנה במסגרת ההליך. המומחה סדצקי נחקר על חוות דעתו, והבהיר כי המבנה עדיין מסוכן [ר' עמוד 2 לפרוטוקול מיום 15.5.11 שורות 35-37], וכי ישנם ליקויים רבים שטרם טופלו.

83. עם זאת, המומחה סדצקי העיד, כי דבריו נכונים למועד ביקורו במקום, והוא לא יכול היה לסתור את הטענה, כי בינתיים בוצעו עבודות נוספות בבית המשותף [שם, שורה 8; ר' גם שורות 4-5, מהן עולה כי העבודות לחיזוק היו בעיצומן בעת הביקור]. כן העיד המומחה סדצקי, כי בדיקתו נגעה רק לדירת התובע ולא לכלל הבית המשותף [שם, עמוד 1, שורה 42]. המומחה סדצקי אף הבהיר, כי הוא לא הרים רצפות כדי לבדוק את טיב הביסוס, והוא לא יכול להעיד האם היה פיקוח על העבודות אם לאו [שם, עמוד 3, שורה 30]. מעבר לכך, המומחה סדצקי הדגיש, כי "אני מסכים שאם הנציגות פנתה למהנדס ופעלה על פי הוראותיו וקיבלה בסוף שהכל בסדר, הם פעלו לפי מה שהם היו צריכים לפעול והם גם מילאו הוראותיי משנת 2003" [שם, עמוד 3 שורות 23-24]. לעניין מסוכנות המבנה (להבדיל מליקויים אחרים ברכוש המשותף), המומחה סדצקי הוסיף גם [שם, שורה 27], כי "אני מאשר שאכן הצהרה כזאת מורה כי מולאו הנחיותיי משנת 2003, בעניין הסכנה".



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

93. הנה כי כן, עדותו של המהנדס סדצקי תומכת אמנם בטענה, כי בעבר היו ליקויים קשים בבית המשותף, אך היא אינה מסייעת להכריע בשאלה, האם נכון להיום, ליקויים אלו קיימים או שמא תוקנו כיאות על ידי הנציגות.

04. שני למומחים, העיד בפניי המהנדס בנואליד. עיון בחוות דעתו מיום 2.4.11 [הוגשה ביום 9.6.11], ובעיקר בדבריו ב מסגרת עדותו, מלמד כי הוא נשכר למטרה אחת ויחידה : **"המחלקה למבנים מסוכנים הוציאה צו על מבנה מסוכן ולכן שכרו אותי. האופי של העבודה זה הסרת הסכנה"** [ר' עמוד 4 לפרוטוקול מיום 11.7.11 שורות 33-34]. בהתחשב בעובדה שזו היתה מטרתו של המהנדס בנואליד, הוא גם הודה שכלל לא עיין ב חו"ד גלאור ולא עסק בהן כלל [שם, שורות 23-24; ר' גם עדותה של גב' ביהם עמוד 9 לפרוטוקול מיום 19.9.11 שורות 30-32]. המהנדס בנואליד לא עסק, אם כן, בכל הליקויים שהיו בבית המשותף, ליקויים, אשר תיקונם נדרש עוד במסגרת חו"ד גלאור, אלא רק בליקויים המהווים סכנה לבית המשותף. במילים אחרות, חלק ניכר מטענות התובע בת ביעתו, כלל לא נבחנו על ידי המהנדס בנואליד, מאחר שאין מדובר בליקויים המהווים סכנה לבית המשותף.

14. לא זו אף זו, עיון בעדותו של המהנדס בנואליד מעלה לא מעט תהיות. כך למשל, הודה המהנדס בנואליד כי אף עבודות החיזוק טרם הושלמו [שם, עמוד 10 שורות 9-1]. כן העיד המהנדס בנואליד, כי ה"קשת" לא שוחזרה [שם, שורות 26-33], כי הקיר הסמוך למרפסת התובע לא טופל [שם, עמוד 12 שורה 37], ואף עבודות חיזוק היסודות של הקיר הופסקו [שם, שורות 38-40].

24. נמצא, כי המהנדס בנואליד עסק רק בליקויים הנוגעים למסוכנות הבית המשותף, ולא בכל הליקויים הקיימים בו, ואף בנושא זה, התברר כי טרם הושלמה המלאכה. מאחר שאלו הם פני הדברים, הרי שגם עדותו של המהנדס בנואליד, לא מסייעת להכריע מהם הליקויים הקיימים כיום בבית המשותף, ככל שקיימים, שעל הנציגות לפעול לתיקונם.

34. שלישי למומחים שהופיעו בפניי, היה המהנדס אדלר. המהנדס אדלר הגיש שלוש חוות דעת. שתיים מיום 5.1.11 והשלישית מיום 19.6.11 [סומנו בתיק המוצגים 1,2,3]. במסגרת עדותו טען המומחה אדלר כי קיימים עדיין ליקויים קשים ביסודות הבית המשותף בכלל, ובפרט בכל המקומות הסמוכים לדירת פריד. כך העיד המומחה אדלר [עמוד 2 לפרוטוקול מיום 26.2.12, שורות 11-13]: **"מה שצריך לעשות הוא צריך לחפור שם עד שמגיעים לסלע ובתוך הסלע צריך עם קונגו לעשות יסודות שצריכים להחזיק 2 קומות..."**. בהמשך [שם, שורות 24-31] העיד המהנדס אדלר, כי: **"את העמוד מתחת לקשת עשו אבל לא עשו את הקשת...הקשת צריכה לתמוך את כל הקיר. לכן צריך לעשות ביסוס ועמוד מחדש יחד עם הקשת...את כל המרפסת צריך להרוס. את כל העמוד (של הצד המזרחי) שקיים היום צריך**



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

להרוס ולבנות מחדש עם יסוד בריא ולבנות מחדש . היום הכל זה " [לעניין זה ר' גס עמוד 7 לפרוטוקול שורות 14-17]. כן טען המומחה אדלר [שם, שורות 45-46] כי: "...בבית של פריצי שום חיזוק לא בוצע למעט העמוד של הקשת שזה כן בוצע "... המהנדס אדלר קבע עוד [שם, עמוד 3 שורה 15]: "כל החיזוק בפינה של פריצי לא בוצע", ובהמשך [שם, עמוד 4 שורות 37-39] הבהיר המומחה אדלר כי: "הרצפה שוקעת כי הקיר זה, אין חיזוקים, מתחת לקיר אין כלום אין בטון...". חשוב להדגיש עוד בהקשר לעדותו של אדלר, כי המהנדס אדלר לא שלל את חוות דעתו של המהנדס בנואליד, אך הבהיר כי בפועל הנחיותיו של בנואליד לא בוצעו [ר' עמוד 7 שורות 23-27].

44. דא עקא, שלמרות הבהרות ברורות אלו של המהנדס אדלר, קיים כשל מהותי בחוות דעתו. במסגרת עדותו הבהיר המהנדס אדלר, כי למצער חלק ניכר מחוות דעתו ניתנה על בסיס הדברים שפריד מסר לו, מבלי שנערכה על ידו בדיקה האם אכן כך הם הדברים. המהנדס אדלר הבהיר זאת באופן חד משמעי כבר בפתח עדותו, כשהעיד: "מי שמסר לי את הנתונים הוא מר פריצי. כך לגבי כל חוות הדעת" [ר' עמוד 3 לפרוטוקול מיום 26.2.12 שורות 1-2, ר' גם שורות 20-21, ההדגשה לא במקור]. מובן, כי לאור הבהרה זו של המומחה אדלר, קשה לבסס על חוות דעתו ממצא חד משמעי ביחס לשאלה אלו עבודות בוצעו בבית המשותף, ומהו המצב העובדתי כיום.

54. הנה כי כן: גם לאחר ששלושה מומחים העידו בפני, ולאחר שהוגשו מטעם הצדדים שש חוות דעת, לא הצליח צד כלשהו להוכיח טענתו בעניין מצבו של הבית המשותף. במקום להתמקד בשאלה הפשוטה מושא התיק דנן - מה נותר עוד לתקן בבית המשותף נכון להיום - בחרו הצדדים לעסוק בטפל, ולזרות חול האחד בעיני רעהו, תוך שהשאלה האמיתית נותרה בעינה. במילים אחרות, ניתן לסכם את הדברים כך: אין ספק כי בעבר היו ליקויים חמורים בבית המשותף שמצאו ביטוי, בין היתר, בחו"ד גלאור אשר עוגנה בפסק הדין בתיק 39/05. אין ספק גם כי במשך השנים בוצעו תיקונים כאלה ואחרים בבית המשותף. עם זאת, גם לאחר עיון בחוות הדעת ובעדות המומחים, נותר ספק רב בנוגע לשאלה האם עדיין נותרו ליקויים ברכוש המשותף, ומה נדרש לתיקונם.

64. על רקע האמור לעיל, והשאלות הרבות שנותרו ללא מענה, ובנסיבות המיוחדות דנן בהן יחסי השכנות הינם כה מורכבים [ר' גם האמור בסעיף 2 לעיל], הגעתי לכלל מסקנה, כי הדרך היחידה לפתרון הבעיה הינה מינוי מהנדס מומחה אשר יבחן את הבית המשותף, נכון למצבו היום, יגיש חוות דעת בדבר מצבו של הרכוש המשותף של הבית המשותף, ובדבר כל התיקונים הדרושים בו, ויקבע מנגנון למינוי מבצע העבודה, ואופן הפיקוח על העבודות.



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

74. זהות המומחה ת קבע בצוותא על ידי המהנדס אדלר והמהנדס בנואליד , תוך 30 ימים, וככל שלא יגיעו המהנדסים הנ"ל להסכמה בדבר זהות המומחה , אמנה מומחה מטעמי , שיפעל כמפורט לעיל. המומחה יבקר בכל חלקי הבית המשותף, וכל צד יהא רשאי להגיש לו כל חוות דעת שיימצא לנכון.

84. לאחר קבלת קביעות המומחה כאמור, הנציגות תפעל לביצוע הוראות המומחה, בהתאם ללוח הזמנים שייקבע על ידו, וכן תפעל לגבות את הכספים הדרושים לביצוע האמור בפסק דין זה מבעלי הדירות בבית המשותף, בהתאם לחלקם היחסי של בעלי הדירות. למותר לציין, כי על פריד לשתף פעולה בכל הנוגע לתיקון הליקויים.

**ה. התביעה שכנגד:**

94. כפי שהובא לעיל, המחלוקת בעניין זה נסבה בסופו של יום, על חוב נטען בסך של 2,430 ₪ בגין חלקו היחסי של פריד, בהוצאות שכ"ט עו"ד מלכה בנוגע להליך שהתקיים בעבר, הוצאות משפט, ותיקוני איטום דחופים בדירת ביהם ובדירת תמרה טמיר.

05. לתמיכה בטענותיה הגישה הנציגות הסכם שכר טרחה עם עו"ד מלכה וכן חשבונית, לפיו שכר הטרחה ששולם באותה תובענה נקבע על סך של 5,800 ₪ [נספח כד' לתצהיר ביהם]. בכל הנוגע להחזר הוצאות איטום, הפנתה הנציגות לנספח כז' לתצהיר ביהם, ממנו עולה כי בדירת טמיר בוצעו עבודות איטום בסך של 2,621 ₪, ולנספח כח' המעיד כי בדירת ביהם בוצעו עבודות איטום בסך של 4,042.5 ₪. הנציגות לא צרפה קבלה לעניין הסכום הנוסף שנטען כי שולם עבור איטום בדירת טמיר בסך של 4,660 ₪. כן טענה הנציגות כי פריד טרם שילם לה סך של 2,000 ₪ בתוספת מע"מ שנפסק לזכותה בהליך אחר [תיק תביעה (מפקח י-ס), 78/05], והפנתה לנספח כו' לתצהיר ביהם. בסך הכל, סך התשלומים שפריד מסרב ליטול בהם חלק מגיע לסך של 19,443 ש"ח, כאשר מתוך זה חלקו של פריד הוא 2,430 ₪, המהווים 12.5% מהסך האמור.

15. לטענת פריד הוא אינו חייב לשלם דבר בגין הרכיבים הנ"ל. בכל הנוגע להחזר בגין איטום, נטען על ידי פריד, כמובא לעיל, כי נוכח האמור בפסק דין רוס, מדובר בעבודות שאין ליתן בגינם החזר מקופת הנציגות. לגבי הטענות כי הוא חי יב לשלם עבור ההליכים המשפטיים, סבור פריד, כי אין מקום שהנציגות תדרוש ממנו להשתתף בהוצאות שכר טרחתו של מייצגה, בתביעות המופרכות, לטענתו, שניהלה הנציגות כנגדו. כן נטען על ידי פריד כי הנציגות חייבת לו כספים, והיא אף לא מקיימת חובותיה ודוחותיה כנדרש, וממילא אין מקום לתביעתה כנגדו.



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

25. לאחר בחינת הדברים וחומר הראיות , הגעתי למסקנה כי דינה של התביעה שכנגד להתקבל רק בחלקה.
35. בכל הנוגע להחזרי האיטום , הרי שבמקרה דנן , ובשונה מהמקרה נושא פסק דין רוס , אישרה האסיפה הכללית ברוב של שלושה נגד אחד [ר' עמוד 1 לנספח ל' לתצהיר ביהם], כי בכפוף להמצאת אסמכתאות , ובכפוף ל הוכחת הטענה בדבר ביצוע עבודות שמהותן תיקון ברכוש המשותף, יושבו הכספים שהוצאו על ידי בעלי הדירות באופן פרטי . פריד לא חלק על קיומה של אסיפה זו , והודה כי נכח בה [ר' עמוד 6 שורות 14-15 לפרוטוקול מיום 15.5.11]. על כן , ככל שאכן הוצגו אסמכתאות , יש מקום שהנציגות תפעל להשבת הכספים לבעלי הדירות שעמדו בהחלטתה כאמור.
45. עיון בחומר הראיות מלמד , כי הוצגו קבלות בדבר תיקון שבוצע ברכוש המשותף על ידי ביהם בסך של 4,042.5 ₪ [נספח כח' לתצהיר ביהם], וכן תיקון ברכוש המשותף שבוצע על ידי טמיר בסך של 2,621 ₪ [נספח כז' לתצהיר ביהם]. מנגד , לא הומצאה אסמכתא לסכום ה נוסף הנטען ששילמה טמיר בסך של 4,660 ₪. על כן , אני קובע כי התובע חייב לשלם את חלקו בהוצאות עליהן הוגשה אסמכתא , ובסך הכל עליו לשלם בגין רכיב זה סכום של 833 ₪ [12.5% מסך של 6,663.5 ₪].
55. בכל הנוגע לתשלום שכר טרחתו של עו"ד מלכה בהליך אחר [5,800 ₪], הרי שהגשת תביעות הנוגעות לרכוש המשותף של הבית המשותף , מהווה פעולה המצויה במסגרת סמכותה של הנציגות הנבחרת , ועל בעלי הדירות להשתתף במימונה . גם בעל הדירה הנתבע , הינו חלק מבעלי הדירות , ולפיכך אף הוא אמור ל שאת בתשלום זה. על כן , גם פריד חייב לשאת בשכר טרחתו של עו"ד מלכה. חלקו של הנתבע בדרישה זו , מגיע לסך של 725 ₪.
65. דרישת הנציגות מפריד לשלם את הוצאות המשפט שנפסקו לטובתה בהליך אחר , הינה עניין להוצאה לפועל ואינה נושא לתביעה חדשה. לפיכך דין טענה זו להידחות בהליך שבפניי.
75. סיכומו של דבר ש חובו של פריד לנציגות עומד על סך של 1,558 ₪. על פריד לשלם סכום זה , בצירוף ריבית והצמדה כדין , מהמועד בו היה אמור לשלם הסכום לנציגות , בתוך 14 ימים.
85. למען שלמות התמונה יוסף , כי יש לדחות את טענת פריד , שלפיה יש לדחות את תביעת הנציגות משום שהיא עצמה חייבת ל ו כספים , ואף אינה מקיימת חובותיה ומגישה דוחות כנדרש. לא פעם נפסק , כי אין בעל דירה רשאי להתנות תשלומיו בדרישותיו מהנציגות . כך למשל נקבע בע.א. 204/79 , **וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף** , פסקים תשמ"ד א' עמ' 498 , כי "אין זיקה בין החובות במובן זה , שאי קיומה של הא חת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא " . על הלכה זו חזר ביהמ"ש המחוזי בירושלים בע.א. 58/87



## משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

**שלום ואח' נ' נציגות הבית המשותף** באומרו: "חבותו של כל בעל דירה אינה מותנית בביצוע החיובים האחרים על פי התקנון... חבותו של בעל דירה עומדת בפני עצמה גם כאשר הגורמים האחרים אינם עומדים במילוי חיוב כל שהוא שהוטל עליהם". פסק דין זה גם אושר בביהמ"ש העליון ברע"א 294/87 **שלום ואח' נ' נציגות הבית המשותף** (לא פורסם), אשר קבע עוד: "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהיעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969". מעבר לכך, ככל שפריד סבור כי חייבים לו כספים בגין הוצאות שהוציא, הרי שהוא רשאי לפעול על פי החלטת האסיפה הכללית מיום 3.3.10 [נספח ל' לתצהיר ביהם], להציג אסמכתאות, ולדרוש החזרים בהתאם, ככל יתר בעלי הזכויות. מנגד, אין הוא רשאי לסרב לשלם את חובותיו.

### ו. הערה בטרם סיום:

95. סכסוך עמוק ורב שנים בין בעלי הדירות בבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 20, הביא אותם להתנצחויות אין קץ, אשר תביעה זו, שעניינה העיקרי בדרישת התובע לבצע תיקונים ברכוש המשותף של הבית המשותף, הינה רק קצה הקרחון של ההליכים המשפטיים ביניהם. תביעה זו, נוהלה אף היא על ידי הצדדים, באופן מכביד ביותר, תוך השחתת זמנו של המפקח, וזמנו היקר עד מאוד של הציבור. בהליכים קודמים הערתי לצדדים על אופן התנהלותם, ואף פסקתי כנגדם הוצאות לא מבוטלות לטובת קופת אוצר המדינה, אך החלטה זו בוטלה בסופו של יום על ידי בית המשפט המחוזי. אין לי אלא לשוב ולהפציר בצדדים לחדול מהתנהלותם זו, ולהפסיק לעשות שימוש בערכאות המשפטיות משל היו זירת התגוששות.

### ז. סוף דבר:

06. על הנתבעת לפעול כמפורט בסעיפים 46-48 לעיל.

16. הנתבע (פריד) ישלם לתובעת סך של 1,558 ₪. על פריד לשלם סכום זה, בצירוף ריבית והצמדה כדין, מהמועד בו היה אמור לשלם הסכום לנציגות, בתוך 14 ימים.

26. לאור תוצאות פסק הדין והאמור במסגרתו, יישא כל צד בהוצאותיו.

ניתן היום, ב' ניסן תשע"ג, 13 מרץ 2013, בהעדר הצדדים, ונשלח אליהם בדואר רשום.

ש. הייזלר  
מפקח בכיר על רישום המקרקעין